

QUADRO RESUMO DO CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratada	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA. , com sede na Avenida Paulista, 1079, 11º andar, Bela Vista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.311-200, inscrita no CNPJ sob o nº 23.514.668/0001-52, neste ato representada nos termos do seu Contrato Social (“ GUPY ”)
Contratante(s)	DECAL BRASIL LTDA. , com sede na Avenida Portuária, S/N, Distrito Industrial de Ipojuca - Suape, na Cidade de Ipojuca, Estado de Pernambuco, CEP 55.598-105, inscrita no CNPJ sob o nº 03.973.894/0001-94, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos.
Objeto	(i) Licenciamento dos <i>Softwares</i> e <i>add-ons</i> contratados, bem como dos planos e módulos conforme descritos no(s) website http://gupy.io/precos/ (“Website”); e (ii) Serviços complementares de implementação, manutenção e suporte técnico da(s) Plataforma(s).
Início da Vigência	A partir de 03 de fevereiro de 2025.
SERVIÇOS	
Plataforma Educação Corporativa Anexo - Condições Específicas das Plataforma Educação Corporativa	Serviço: Contratado
Inteligência Artificial Generativa Plataforma Creator Anexo - Inteligência Artificial Generativa Plataforma Creator	Serviço: Contratado
Plataforma Clima e Engajamento Anexo - Condições Específicas da Plataforma Clima e Engajamento	Serviço: Contratado
Plataforma Performance e Desenvolvimento Anexo - Condições Específicas da Plataforma Performance e Desenvolvimento	Serviço: Contratado
PROPOSTA COMERCIAL	
Proposta Comercial (“Proposta”) Anexo Proposta Comercial	Proposta nº Q-24173

CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a **Contratada** e a **Contratante** (denominadas em conjunto como “**Partes**”), devidamente qualificadas no **QUADRO RESUMO DO CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** (“**Quadro Resumo**”).

CONSIDERANDO QUE:

- (a) a **Contratada** é legítima e única proprietária de suas plataformas, baseadas em seus *websites*, desenvolvidas pela **Contratada** e por prestadores de serviços por ela contratados (em conjunto denominadas “**Plataformas**”);
- (b) a **Contratante** possui interesse em contratar os **Serviços** da **Contratada**, nas condições previstas na **Proposta**; e
- (c) os termos descritos em letras maiúsculas e não definidos neste **Contrato** têm o significado a eles atribuídos nos anexos.

RESOLVEM celebrar o presente *Contrato de Licença de Uso de Software e Prestação de Serviços* (“**Contrato**”), que se regerá pelas cláusulas e condições gerais a seguir, aplicáveis a todo e qualquer *software* e solução licenciada pela **Contratada**. Informações específicas, referentes aos pontos comerciais, contratação de **Plataforma(s)**, add-ons e/ou módulos específicos, estarão contidas nos anexos respectivos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1. O presente **Contrato** tem por objeto: (i) a licença de uso, não exclusiva e não transferível, da(s) **Plataforma(s)** contratada(s) por meio da **Proposta**, de propriedade da **Contratada**, outorgada em favor da **Contratante**, dentro dos limites geográficos do Brasil, nos termos previstos neste **Contrato** e conforme detalhado na **Proposta**; e (ii) a prestação de serviços complementares de implementação, manutenção e suporte técnico inerentes ao pleno funcionamento da(s) **Plataforma(s)**, incluindo-se aqui atualizações que poderão ser desenvolvidas de tempos em tempos pela **Contratada**, a seu exclusivo critério, e no curso normal de suas atividades (“**Serviços**”).
- 1.2. O presente **Contrato** e a **Proposta** prevalecerão sobre toda e qualquer negociação verbal ou documento eventualmente trocado entre as **Partes**, inclusive, sem limitação, a quaisquer pedidos, ordens de compra ou quaisquer outros documentos de emissão da **Contratante**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E RESCISÃO

2.1. O presente **Contrato** passa a vigorar e produzir seus efeitos entre as **Partes** a partir da data informada no **Quadro Resumo** e terá o prazo de vigência (“**Prazo**”) previsto na **Proposta**.

2.1.1. Após o término do **Prazo**, a renovação deste **Contrato** ocorrerá na forma indicada na **Proposta**.

2.2. O **Contrato** poderá ser resilido por quaisquer das **Partes** integralmente ou parcialmente, conforme condições específicas estabelecidas em seus respectivos anexos. Em qualquer hipótese, a rescisão ocorrerá mediante envio de notificação prévia conforme o prazo de aviso prévio indicado na **Proposta**.

2.3. Qualquer das **Partes** poderá solicitar a imediata rescisão do **Contrato**, mediante aviso expresso e por escrito, na hipótese de descumprimento das cláusulas e obrigações aqui previstas, sendo outorgada à **Parte** infratora o prazo de 20 (vinte) dias corridos para conceder explicações e/ou sanar eventual irregularidade (“**Prazo de Cura**”). Configura-se, ainda, como hipótese para rescisão imediata do presente **Contrato**, não existindo o benefício do **Prazo de Cura**, a decretação de falência, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou caracterização de insolvência de qualquer das **Partes**.

2.3.1. Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior que impeça por completo o cumprimento das obrigações contratuais pelas **Partes**, as **Partes** não poderão ser responsabilizadas por tal descumprimento. Nesse caso, a **Parte** impossibilitada de cumprir suas obrigações deverá informar à outra de imediato, por escrito, a ocorrência do evento e, no menor prazo possível, esclarecer (i) as circunstâncias; (ii) as ações em curso para amenizar as perdas e solucionar o ocorrido; (iii) o tempo estimado de duração; e (iv) tudo mais que for necessário à compreensão do fato, de suas consequências e de sua solução.

2.4. Em caso de rescisão, integral ou parcial do **Contrato**, a pedido da **Contratante**, não haverá devolução de valores já pagos à **Contratada**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

3.1. A **Contratante** pagará, pelos **Serviços**, o preço estipulado na **Proposta** (“**Preço**”), observando as condições ali previstas (“**Forma de Pagamento**”).

3.2. Em caso de atraso de pagamento pela **Contratante**, esta será automaticamente constituída em mora e estará sujeita ao pagamento de multa, acrescido de juros de mora, conforme percentuais indicados na **Proposta**.

3.3. O **Preço** do **Contrato** será reajustado na periodicidade e índice indicados na **Proposta**, sendo que tal reajuste será aplicado sempre em observância à lei e somente em caso de variação positiva do referido índice.

3.4. A responsabilidade pelo recolhimento dos tributos incidentes no pagamento do **Preço** pelos **Serviços** realizados pela **Contratada** será determinada conforme a legislação tributária vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.

3.4.1. As **Partes** reconhecem e acordam que, em caso de mudança na legislação tributária que incida diretamente sobre o objeto deste **Contrato**, o valor poderá ser reajustado proporcionalmente para refletir tal mudança, mediante comunicação prévia, visando a manter o equilíbrio econômico-financeiro do documento.

3.5. A **Contratada** reserva-se o direito de interromper os **Serviços** em caso de atraso do pagamento após 15 (quinze) dias corridos do seu vencimento. Tal interrupção será realizada após notificação e não caberá à **Contratada** qualquer responsabilidade perante a **Contratante** em razão da interrupção.

CLÁUSULA QUARTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA(S) PLATAFORMA(S)

4.1. As licenças da(s) **Plataforma(s)** não implicam no fornecimento do código fonte ou estrutura interna do *software* ou de qualquer outra tecnologia ou funcionalidade presente na(s) **Plataforma(s)**. A propriedade intelectual sobre a(s) **Plataforma(s)** e suas funcionalidades não são objeto deste **Contrato** e continuam sendo de exclusiva propriedade de cada **Contratada**, respectivamente.

4.2. Sem prejuízo das demais limitações expressas neste **Contrato**, é expressamente vedado à **Contratante**:

a) copiar, alterar, sublicenciar, vender, dar em locação, comodato ou garantia, doar, alienar de qualquer forma, transferir, emprestar ou ceder, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, gratuita ou onerosamente, provisória ou permanentemente, a(s) **Plataforma(s)** ou quaisquer de suas funcionalidades, ou permitir seu uso por terceiros, a qualquer título, assim como de seus manuais ou de quaisquer informações relativas à(s) **Plataforma(s)**;

b) revelar, duplicar, copiar ou reproduzir, autorizar ou permitir o uso ou dar conhecimento a terceiros do material didático relacionado à(s) **Plataforma(s)**, excetuando-se a necessária capacitação de seus empregados para uso da(s) **Plataforma(s)** nos limites do **Contrato**, ficando responsável por utilização indevida dessas informações;

- c) utilizar engenharia reversa ou valer-se de qualquer tentativa de reverter ao seu código-fonte qualquer dos componentes que compõem a(s) **Plataforma(s)**;
- d) utilizar ou acessar a(s) **Plataforma(s)** por meios automatizados ou macros (*crawling*, *scraping*, *caching*), incluindo, mas não se limitando ao acesso ou visualização ou obtenção de informação da(s) **Plataforma(s)**, com exceção dos mecanismos de busca padrão ou tecnologias disponibilizadas pela(s) **Plataforma(s)**;
- e) promover qualquer tipo de modificação, adaptação, desenvolvimento, manutenção, suporte, capacitação e consultoria, dentre outros serviços incidentes sobre a(s) **Plataforma(s)**, por conta própria ou mediante empresa distinta da **Contratada**; e
- f) utilizar a(s) **Plataforma(s)** com finalidade diversa aos usos estipulados neste **Contrato**.

4.3. A **Contratada** é e se manterá no decorrer deste **Contrato** detentora legal de todos os direitos de propriedade sobre a(s) sua(s) **Plataforma(s)**, incluindo toda a documentação e informações técnicas correlatas e suas posteriores revisões, modificações, melhoramentos, customizações ou trabalhos derivados deles, incluindo, sem limitações, todos e quaisquer direitos referentes à propriedade intelectual.

4.4. As adaptações realizadas na(s) **Plataforma(s)**, ainda que sugeridas pela **Contratante**, não geram quaisquer direitos à **Contratante**, podendo a **Contratada** comercializar as funcionalidades da(s) **Plataforma(s)** a qualquer tempo, sem a necessidade de qualquer autorização ou compensação à **Contratante**.

4.4.1. Os nomes, marcas, logotipos e demais signos distintivos da **Contratada**, eventualmente existentes nas embalagens, manuais e na(s) **Plataforma(s)**, não poderão ser adulterados ou modificados, bem como não poderão ser objeto de venda, licenciamento, locação, comodato, doação, transferência ou transmissão onerosa ou gratuita, salvo prévia e expressa anuência por escrito de cada uma da **Contratada** respectivamente nesse sentido.

4.5. Caso a **Contratante** viole quaisquer dos dispositivos desta Cláusula Quarta, a **Contratada** reserva-se o direito de suspender os **Serviços** e rescindir, de imediato o presente **Contrato**, sem prejuízo de indenização por eventuais perdas e danos e demais sanções cíveis e penais cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – DAS FUNCIONALIDADES DA(S) PLATAFORMA(S)

5.1. A **Contratante** declara ter (i) conhecimento de que a(s) **Plataforma(s)** é(são) plataforma(s) SaaS (*Software as a Service*, ou *Software* como Serviço, em português), o que significa que a **Contratante** não precisará instalar, manter ou atualizar *hardwares* ou *softwares* para utilizá-las, uma vez que seu

armazenamento e consequente disponibilização ocorre em nuvem, exigindo da **Contratante** apenas conexão com a *Internet* e computador capaz de rodar navegadores atualizados para o efetivo acesso à(s) **Plataforma(s)**; (ii) ciência de que a assinatura do presente instrumento implica na disponibilização da(s) **Plataforma(s)** em seu estado e características atuais, de forma não customizável, sendo certo que futuras atualizações serão realizadas pela **Contratada** automaticamente, em observância ao disposto na cláusula 5.3, impossibilitando o uso da(s) **Plataforma(s)** em versões antigas; e (iii) avaliado as capacidades e características da(s) **Plataforma(s)** e estar ciente de suas funcionalidades, padrão de qualidade e adaptabilidade, adquirindo a licença de uso do *software* constante na(s) **Plataforma(s)** na forma descrita na **Proposta** e neste **Contrato**.

5.1.1. Em observância ao disposto na cláusula 5.1 acima, a **Contratante** concorda em utilizar a(s) **Plataforma(s)** conforme suas funcionalidades e recursos disponíveis, reconhecendo que não serão customizadas de acordo com as necessidades específicas da **Contratante**.

5.2. A **Contratada** não pode garantir que o funcionamento da(s) **Plataforma(s)** será livre de interrupções. Todavia, desde que seja observado este **Contrato** e que a **Contratante** tenha disponível a infraestrutura necessária para utilizá-la, a **Contratada** garante que a(s) **Plataforma(s)** funcionará(ão) em substancial conformidade com as funcionalidades disponíveis. Caso a **Contratante** notifique a **Contratada** por escrito de uma suspeita de não conformidade em sua(s) respectiva(s) **Plataforma(s)** e a **Contratada** confirme sua existência, a **Contratada** fará o possível para reparar a(s) **Plataforma(s)** e realizar as adaptações necessárias dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis para *bugs* impeditivos.

5.3. A(s) **Plataforma(s)** está(ão) em constante aprimoramento e suas funcionalidades poderão ser alteradas, sem que haja alteração na essência da solução apresentada, inclusive com exclusão de determinadas funcionalidades listadas no **Website** e/ou neste **Contrato**, a exclusivo critério da **Contratada**, independentemente de notificação à **Contratante**. Caso haja qualquer alteração que mude tal essência, a **Contratante** será prontamente notificada e, caso tal alteração represente uma perda na função essencial da(s) **Plataforma(s)** para a **Contratante**, a **Contratante** poderá rescindir o **Contrato** sem necessidade de aviso prévio.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. São obrigações da **Contratada**:

- (i) cumprir todos os termos, condições, prazo e obrigações presentes na **Proposta**, nos anexos e neste **Contrato**;
- (ii) prestar à **Contratante** os **Serviços** tal como previstos neste **Contrato** e detalhados na **Proposta** e nos anexos; e

(iii) manter a propriedade intelectual da(s) **Plataforma(s)** regular, de forma a possibilitar o bom desenvolvimento do objeto deste **Contrato**, e tomar todas as medidas cabíveis para a manutenção dos seus direitos em relação ao *software* constante na(s) **Plataforma(s)**.

6.2. São obrigações da **Contratante**:

- (i) cumprir todos os termos, condições, prazo e obrigações presentes na **Proposta**, nos anexos e neste **Contrato**;
- (ii) cumprir a **Forma de Pagamento** tal como prevista na **Proposta**;
- (iii) comunicar imediatamente à **Contratada** sobre qualquer mau funcionamento da(s) **Plataforma(s)**; e
- (iv) utilizar a(s) **Plataforma(s)** nos limites do objeto contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONFIDENCIALIDADE

7.1. As **Partes** se comprometem a guardar sigilo de todas as informações da outra **Parte** a que, direta ou indiretamente, tiverem acesso em função do **Contrato**, incluindo os termos e condições aqui contidos, informações operacionais, econômicas, técnicas ou de *know-how* (“**Informações Confidenciais**”).

7.2. As **Partes** responsabilizam-se também pela confidencialidade de informações que, em razão do **Contrato**, precisem transmitir a empregados, prepostos e subcontratados, comprometendo-se ainda a (i) guardar as **Informações Confidenciais** com o mesmo cuidado com que normalmente guarda as suas próprias; e (ii) não fazer uso das **Informações Confidenciais** recebidas para quaisquer outros fins que não sejam o cumprimento do objeto deste **Contrato**.

7.3. As **Partes** não estarão obrigadas a manter a confidencialidade de **Informações Confidenciais** que (i) já estejam à disposição do público ou sejam do conhecimento da outra **Parte** no momento da assinatura do **Contrato**; e (ii) se tornarem disponíveis ao público por ato de terceiro detentor da informação, desde que tal divulgação não decorra de ato da **Parte** ou de seus sucessores, sócios, administradores, empregados, prepostos, fornecedores e subcontratados.

7.4. O compromisso de confidencialidade previsto nesta Cláusula sobreviverá à rescisão do **Contrato**.

7.5. Em caso de descumprimento das obrigações previstas nesta Cláusula, a **Parte** infratora será responsabilizada por eventuais perdas e danos causados à outra **Parte**.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES ANTICORRUPÇÃO

8.1. As **Partes** se obrigam, sob as penas previstas neste **Contrato** e na legislação aplicável, a observar e cumprir rigorosamente todas as leis anticorrupção aplicáveis, incluindo, mas não se limitando à legislação brasileira anticorrupção, contra a lavagem de dinheiro e, ainda, o *FCPA - Foreign Corrupt Practices Act* (em conjunto “**Leis Anticorrupção**”).

8.2. A **Contratada** obriga-se, por si, sócios, associados, empregados, estagiários, terceirizados e consultores a cumprir todas as leis, regulamentações e políticas em vigor no território brasileiro, que se apliquem às suas atividades sociais, declarando que garante e aceita que, com relação a este **Contrato**, não haverá nenhuma solicitação, exigência, cobrança ou obtenção para si e para outrem de vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público, conforme a definição da legislação vigente no território brasileiro, no exercício da função, restando expresso, ainda, que nenhuma taxa, dinheiro ou qualquer outro objeto de valor foi ou será pago, oferecido, doado ou prometido pela **Contratada** ou qualquer de seus agentes ou empregados, direta ou indiretamente, a qualquer: (a) pessoa (física ou jurídica) que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública, em entidade paraestatal, em autarquias, que trabalhe para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública; (b) partido político ou autoridade partidária, qualquer candidato a cargo político; (c) qualquer representante que esteja atuando por ou em nome de qualquer entidade estatal, paraestatal, e/ou autarquias; ou (d) qualquer pessoa (física ou jurídica) que exerça cargo, emprego ou função em qualquer organização pública internacional (sendo cada um desses indivíduos descritos nos itens (a), (b), (c) e (d) uma “Autoridade Pública”), com o intuito de: (i) exercer influência indevida sobre qualquer Autoridade Pública, em sua capacidade oficial, societária ou comercial; (ii) induzir qualquer Autoridade Pública a realizar ou deixar de realizar qualquer ato, infringindo as suas atribuições legais; (iii) induzir, indevidamente, qualquer Autoridade Pública a usar de sua influência perante um governo ou autarquia para afetar ou influenciar qualquer ato ou decisão por parte de tal governo ou autarquia; (iv) induzir, de forma indevida ou escusa, qualquer Autoridade Pública, direta ou indiretamente, a comprar os seus Produtos e/ou Serviços, ou fazer com que os seus Produtos e/ou Serviços sejam comprados, ou a tomar ou deixar de tomar qualquer outra providência referente aos negócios da **Contratante** ou da **Contratada**, a fim de promover os negócios ou de outra forma ajudar indevidamente a **Contratante**.

8.3. Em cumprimento ao disposto na Certificação NBR 16001 adotada pela **Contratante** fazem parte do presente instrumento contratual como anexos integrantes e indissociáveis, devendo ser rubricados pelas **Partes**, os (i) Compromissos Éticos entre Empresa e Contratado; e os (ii) Princípios de Orientação aos Fornecedores, dos quais a **Contratada** declara, desde já, conhecer as informações, o conteúdo e o alcance das disposições neles contidos, bem como compromete-se a respeitá-los e cumpri-los no que for aplicável e não contrariar as leis, o **Contrato**, os processos e princípios da **Contratada**.

8.4. Cada **Partes** notificará prontamente, por escrito, a outra **Parte** a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas **Leis Anticorrupção** e, ainda, de participação em práticas de suborno ou corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração prevista nesta Cláusula.

8.5. O não cumprimento por uma das **Partes** das **Leis Anticorrupção** será considerada uma infração grave a este **Contrato** e conferirá à outra **Parte** o direito de, a seu exclusivo critério, declarar rescindido imediatamente este **Contrato**, sem qualquer ônus ou penalidade, sendo a **Parte** infratora responsável pelas perdas e danos causados.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DE PROTEÇÃO DE DADOS

9.1. As **Partes** se comprometem a observar o inteiro teor da Lei 13.709/18 (“**Lei Geral de Proteção de Dados**” ou “**LGPD**”), ou demais leis setoriais ou gerais sobre o tema, bem como a cumprir as obrigações por elas impostas. Os termos usados nesta cláusula em maiúsculo terão o seu significado definido de acordo com a **LGPD**.

9.2. As **Partes** deverão tomar todas as providências necessárias para garantir que o acesso aos Dados Pessoais dos Titulares de Dados cadastrados na(s) **Plataforma(s)** seja limitado àqueles que efetivamente necessitem acessá-los e que tais pessoas tenham obrigação de confidencialidade por seus contratos de trabalho ou de prestação de serviços.

9.3. Durante o Tratamento dos dados inerentes a este **Contrato** e considerando o princípio da razoabilidade nos processos de conformidade/adequação, as **Partes** deverão adotar a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteção dos Dados Pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

9.4. Conforme aplicável, as **Partes** deverão adotar as seguintes medidas de segurança: (i) utilização de antivírus; (ii) criptografia dos dados; (iii) anonimização de Dados Pessoais; (iv) controle de acesso; (v) utilização de firewalls; e (vi) implementação de política interna de segurança da informação, arquitetura da solução de software com prevenção a invasão e utilização de HTTPS, medidas institucionais (programa e estrutura de Governança) e proteção contra acesso não autorizado.

9.5. Considerando as tecnologias disponíveis à época do Tratamento de Dados, as **Partes** deverão garantir a segurança de seus sistemas a fim de prevenir qualquer vazamento ou violação dos dados. Caso qualquer incidente de segurança ocorra, a **Parte** envolvida no incidente deverá prestar à outra **Parte**, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, a contar do conhecimento do incidente, as seguintes informações: (i) os

Dados Pessoais afetados; (ii) os Titulares envolvidos; (iii) duração do incidente; (iv) impacto do incidente; (v) medidas técnicas e de segurança adotadas; e (vi) demais informações relevantes.

9.6. Em caso de atividade suspeita que coloque em risco a integridade, confidencialidade, privacidade ou segurança dos Dados Pessoais na(s) **Plataforma(s)**, a **Contratada** poderá suspender imediatamente a conta da **Contratante**, sem necessidade de aviso prévio.

9.7. As **Partes** comprometem-se a manter registro das operações de tratamento dos Dados Pessoais que realizarem, especialmente, quando baseado no legítimo interesse, nos termos do art. 37 da **LGPD**.

9.8. Na medida em que a **Contratante** pode extrair informações da(s) **Plataforma(s)** para uso por seus empregados em seus computadores corporativos, a **Contratante** deverá garantir a segurança de seus sistemas a fim de prevenir qualquer vazamento ou violação dos dados.

9.8.1. Em nenhuma hipótese a **Contratada** poderá ser responsabilizada pelo tratamento realizado exclusivamente pela **Contratante** em relação aos Dados Pessoais extraídos, exportados ou incluídos diretamente pela **Contratante** na(s) **Plataforma(s)**, comprometendo-se ainda a inserir somente dados que foram coletados em conformidade com a lei.

9.9. A **Contratada** poderá transferir os Dados Pessoais para fora do Brasil, mais especificamente para Estados Unidos ou países da União Europeia, para armazenamento e processamento dos dados, observando todos os requerimentos estabelecidos pela legislação vigente e adotando as melhores práticas de segurança e privacidade para garantir a integridade e confidencialidade dos Dados Pessoais em todo o procedimento.

9.10. Disposições específicas da(s) **Plataforma(s)** contratada(s) estão contidas nos anexos respectivos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

10.1. Eventual indenização devida pela **Contratada** à **Contratante** incorporará apenas danos diretos e estará limitada ao valor total efetivamente pago pela **Contratante** à **Contratada** à época da indenização. Tal limitação, nos termos da legislação aplicável, não se aplica a casos de dolo e culpa grave ou a casos de danos a terceiros.

10.1.1. A limitação de responsabilidade prevista na Cláusula acima observa os princípios da autonomia da vontade e *pacta sunt servanda* presentes nos contratos empresariais, bem como o previsto no art. 421-A, II do Código Civil, e representa a alocação de riscos acordada entre as **Partes** decorrente deste

Contrato, devidamente refletida nos preços oferecidos pela **Contratada**, sendo um elemento fundamental da precificação e de seu modelo de negócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA COMUNICAÇÃO

11.1. A comunicação entre as **Partes** ocorrerá por escrito, via mensagem enviada para os endereços eletrônicos indicados abaixo, e eventuais alterações dos canais deverão ser sinalizadas entre as **Partes**.

11.2. A **Contratada** enviará comunicações à **Contratante** nos seguintes canais: (i) *e-mail* indicado na **Proposta** para tratar de temas financeiros; e (ii) *e-mail* cadastrado na(s) **Plataforma(s)** para tratar de demais temas, não se responsabilizando por qualquer inconsistência nos dados de *e-mail* ou endereço ali fornecidos.

11.3. A **Contratada** receberá comunicações nos seguintes canais: (i) <https://www.gupy.io/> na opção de “Suporte Financeiro” para tratar de temas financeiros; (ii) *e-mail* privacidade@gupy.com.br para tratar de temas relacionados ao tratamento ou a suspeita de violação de dados; e (iii) *e-mail* ao Gerente de Sucesso, informado até o término da implementação, para tratar de demais temas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. O presente **Contrato**, incluindo-se os direitos e obrigações aqui contidos, não pode ser cedido, salvo na hipótese de anuência escrita de ambas as **Partes**. A vedação de cessão prevista não abrange a sucessão legal, desde que inevitável ou previamente comunicada por escrito de uma **Parte** à outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

12.2. A **Proposta** e este **Contrato** deverão ser interpretados em conformidade com, e regido pelas leis da República Federativa do Brasil. Em caso de divergência entre o disposto nesses documentos, para fins de interpretação, deverá prevalecer este **Contrato**.

12.3. As **Partes** declaram não haver entre si vínculo empregatício ou societário, tendo a **Contratada** plena autonomia na prestação dos **Serviços**, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais. A **Contratada** será integralmente responsável pelas obrigações trabalhistas relativas aos seus empregados, devendo ressarcir a **Contratante** caso qualquer de seus empregados ajuíze reclamação trabalhista contra esta.

12.4. As **Partes** se comprometem a (i) não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer forma de trabalho ilegal e implementar esforços juntos aos seus parceiros, a fim de esses também se comprometam no mesmo sentido; (ii) não empregar trabalhadores menores de 16 (dezesesseis) anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos de idade; e (iii) não empregar

adolescentes menores de 18 (dezoito) anos em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário noturno, considerando este o período compreendido entre as 22h e 5h.

12.5. A tolerância por qualquer das **Partes** a infração das disposições estabelecidas na **Proposta** e neste **Contrato**, bem como a prática de atos ou procedimentos não previstos de forma expressa ou na **Proposta** ou neste **Contrato**, ou o não exercício pelas **Partes** de direitos e obrigações ajustados nos referidos instrumentos, não implicará em desistência, renúncia ou novação, figurando como ato de mera liberalidade, podendo tais direitos ser exigidos e exercidos a qualquer tempo.

12.6. No caso de qualquer disposição da **Proposta** ou cláusula deste **Contrato** tornar-se inválida, ilegal ou inexecutável, as validades, legalidades e exequibilidades das demais disposições ou cláusulas restantes, conforme o caso, não serão, sob nenhuma hipótese, afetadas ou prejudicadas.

12.7. A **Proposta** e o presente **Contrato** somente poderão ser alterados, em qualquer de suas disposições ou cláusulas, mediante a celebração, por escrito, de termo aditivo, devidamente assinado por todos os envolvidos, salvo disposição em contrário.

12.8. O presente **Contrato** obriga, em todas as cláusulas e condições, não apenas as **Partes**, mas também seus herdeiros e sucessores, que estão obrigados a respeitá-lo e cumpri-lo fielmente.

12.9. As **Partes** declaram, sob as penas da Lei, que os signatários do presente **Contrato** são seus procuradores ou representantes legais, devidamente constituídos na forma dos respectivos Estatutos/Contratos Sociais, com poderes para assumir as obrigações ora contraídas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. As **Partes** elegem a Comarca da Capital de São Paulo, para dirimir eventuais divergências oriundas da **Proposta** e deste **Contrato**, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ASSINATURA DIGITAL

14.1. As **Partes** aceitam que as assinaturas deste instrumento serão realizadas por meio da ferramenta de assinatura eletrônica, nos termos do §2º do art. 10 da MP 2.200-2/2001, sendo este **Contrato** irrevogavelmente considerado, por todos que o assinam, como prova documental e título executivo extrajudicial, para os fins do art. 784, III, do Código de Processo Civil, ficando desde já dispensada a assinatura de testemunhas, nos termos do parágrafo 4º do referido artigo, uma vez que o **Contrato** é

constituído e atestado por meio eletrônico e possui a sua integridade conferida pela ferramenta de assinatura eletrônica.

14.2. Este **Contrato** produz efeitos a partir da data indicada no **Quadro Resumo**, ainda que um ou mais signatários realizem a assinatura eletrônica em data posterior. Ademais, ainda que algum signatário venha a assinar eletronicamente este **Contrato** em local diverso, o local de celebração deste instrumento é, para todos os fins, a cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

E por estarem assim justos e contratados, e na melhor forma de direito, firmam as **Partes** o presente **Contrato**, para que produza seus efeitos legais.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2025.

GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA.

CNPJ sob o nº 23.514.668/0001-52

DECAL BRASIL LTDA.

CNPJ sob o nº 03.973.894/0001-94

Página integrante do Contrato de Licença de Uso de Software e Prestação de Serviços firmado entre GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA. e DECAL BRASIL LTDA..

ANEXO - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA PLATAFORMA EDUCAÇÃO CORPORATIVA

DEFINIÇÕES:

“**Usuário Plataforma Educação Corporativa**” é o colaborador ou pessoa indicada e autorizada pela **Contratante** para acessar a **Plataforma Educação Corporativa**.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS SERVIÇOS PRESTADOS

1.1. A **Gupy Plataforma Educação Corporativa** está baseada no website <https://niduu.com/app/> e no aplicativo **Gupy Educação Corporativa** e sua contratação tem como objetivo (i) a disponibilização de treinamentos ao **Usuário Plataforma Educação Corporativa**; (ii) sistema de gestão *web*, relatórios, cursos de prateleira e consultoria remota para lançamento de campanhas (“**Plataforma de Treinamento**”); (iii) criação, correção e atualização de cursos personalizados de forma autônoma pela **Contratante** (“**Plataforma Creator**”), ambas em conjunto referidas como (“**Plataforma Educação Corporativa**”); e (iv) disponibilização dos cursos criados pela **Contratante** na **Plataforma Creator** para treinamento de seus colaboradores (“**Serviços Plataforma Educação Corporativa**”).

1.2. A licença de uso da **Plataforma Educação Corporativa** é, em regra, intransferível. No entanto, poderá ocorrer sua transferência desde que a(s) empresa(s) beneficiária(s) seja(m) listada(s) no **Quadro Resumo** ou mediante termo aditivo.

1.3. O limite geográfico indicado no **Contrato**, com relação à **Plataforma Educação Corporativa**, poderá ser ampliado a pedido da **Contratante**, mediante prévia concordância da **Contratada** e formalização em aditivo, a fim de que a **Plataforma Educação Corporativa** possa ser utilizada pela **Contratante** em outras localidades.

1.3.1. A utilização da **Plataforma Educação Corporativa**, pela **Contratante**, em países não abarcados no limite geográfico indicado acima, consubstancia descumprimento do **Contrato** e poderá ensejar o bloqueio da **Plataforma Educação Corporativa**, a exclusivo critério da **Contratada**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

2.1. O conteúdo do curso criado pela **Contratante** dentro da **Plataforma Creator** é de propriedade da **Contratante** e a **Contratada** declara que não o utilizará para finalidades estranhas ao previsto neste instrumento.

2.1.1. A responsabilidade pela criação e pelo conteúdo do curso elaborado na **Plataforma Creator** é exclusiva da **Contratante**, sem qualquer interferência da **Contratada**. Eventual erro no conteúdo do curso deve ser corrigido pela **Contratante** na **Plataforma Creator**.

2.1.2. A **Contratante** está ciente que a **Contratada** não será responsável por sanar qualquer dúvida com relação ao conteúdo do curso elaborado pela **Contratante** na **Plataforma Creator**.

2.2. A **Contratante** é responsável pelos atos do **Usuário Plataforma Educação Corporativa** na **Plataforma Educação Corporativa**.

2.3. A **Contratada** oferecerá suporte técnico exclusivamente em horário comercial (8h às 18h de segunda a quinta-feira e 08h às 12h, de sexta-feira) pelo e-mail suporte-empresa@gupy.com.br.

2.4. O aplicativo **Gupy Educação Corporativa** é compatível com os *smartphones* dos sistemas operacionais móveis iOS (versão 10 ou superior) e *Android* (versão 5.0 ou superior), não sendo compatível com os *smartphones* dos sistemas operacionais móveis *Windows Phone*.

2.5. Será criada uma conta de **Usuário Plataforma Educação Corporativa** Administrador para o colaborador designado pela **Contratante**, com senha exclusiva e autonomia para emissão de relatórios, gráficos e acompanhamento das campanhas, ficando a cargo deste gerenciar os dados de setores, colaboradores e campanhas.

2.6. Após a rescisão do **Contrato**, a **Contratada** poderá excluir integralmente a conta de acesso e as informações lançadas na **Plataforma Educação Corporativa** pela **Contratante** em até 15 (quinze) dias úteis após a solicitação da **Contratante**. Os dados disponíveis na **Plataforma Educação Corporativa** e os cursos criados pela **Contratante** na **Plataforma Creator** poderão ser extraídos pela **Contratante** até a rescisão do **Contrato**, em formato pdf.

2.7. A **Contratante** tem ciência de que a **Contratada** presta um serviço de meio e não de fim e entende que a **Contratada** não possui interferência direta sobre a melhoria de performance dos **Usuários Plataforma Educação Corporativa** e nem nos treinamentos a serem realizados, sendo uma prerrogativa única e exclusiva da **Contratante** as decisões finais sobre os cursos a serem realizados pelo **Usuário Plataforma Educação Corporativa**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA IMPLEMENTAÇÃO

3.1. O Serviço de implementação (“**Implementação**”) corresponde às atividades realizadas pela **Contratada** em conjunto com a **Contratante**, com objetivo de preparar a **Plataforma Educação**

Corporativa para utilização pela **Contratante**, em observância ao cronograma estabelecido e divulgado no link <https://www.gupy.io/implementacao-ecossistema-gupy>.

3.2. O tempo de **Implementação** irá variar conforme (i) a quantidade de **Plataformas** e adicionais contratados; (ii) a disponibilidade de tempo da **Contratante**; e (iii) os processos da **Contratante**, sendo a **Contratante** responsável pela gestão do cronograma das atividades disponibilizadas, conforme orientações fornecidas pela **Contratada**.

CLÁUSULA QUARTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

4.1. Na **Plataforma Educação Corporativa**, a **Contratada** atua na posição de Operadora de Dados, e tratará os dados em nome da **Contratante**, que atua na posição de Controladora de Dados e tem poder de decisão sobre o Tratamento de Dados Pessoais de seus colaboradores, nos termos da **LGPD**.

4.2. A **Contratante** concorda e garante que:

- a) dispõe de uma finalidade e bases legais para o tratamento de dados dos seus **Usuários Plataforma Educação Corporativa**, conforme art. 7º, da **LGPD**;
- b) forneceu todas as informações/avisos necessários para os seus colaboradores sobre as características relevantes do Tratamento e seu compartilhamento com a **Contratada**, bem como em relação às formas de execução dos direitos dos Titulares e o término do Tratamento de Dados Pessoais;
- c) irá classificar e transmitir para a **Contratada** os Dados Pessoais dos seus colaboradores, conforme os Dados Pessoais necessários para execução do objeto descrito na Cláusula 1.1 do **Contrato**, garantindo que a coleta, processamento e transferências destes dados à **Contratada** foram realizados de acordo com a **LGPD**;
- d) envidará esforços razoáveis para garantir que os Dados Pessoais estejam corretos e atualizados, sendo responsável por informar a **Contratada** caso os Dados de seus colaboradores devam ser excluídos ou alterados na **Plataforma Educação Corporativa**;
- e) dará instruções sobre o uso dos Dados Pessoais para a **Contratada** para a execução do **Contrato** e dos **Serviços Plataforma Educação Corporativa**, garantindo, na qualidade de Controlador, que tais instruções serão lícitas e observarão os termos da **LGPD**; e
- f) se responsabilizará pela extração de Dados da **Plataforma Educação Corporativa**.

4.3. A **Contratada** concorda e garante que:

- a) realizará o Tratamento dos Dados Pessoais dos **Usuários Plataforma Educação Corporativa** nos limites do **Contrato**;
- b) seguirá as instruções lícitas da **Contratante**; e
- c) ao término do **Contrato**, excluirá os Dados dos **Usuários Plataforma Educação Corporativa** em até 15 (quinze) dias úteis após a solicitação da **Contratante**, salvo se necessário para cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito.

4.4. As **Partes** concordam e garantem que:

- a) conforme aplicável, serão individualmente responsáveis pelo cumprimento de suas obrigações decorrentes da **LGPD**, e de eventuais regulamentações emitidas posteriormente por autoridade reguladora competente, do **Contrato** e deste anexo;
- b) comprometer-se-ão com a confidencialidade em relação aos Dados tratados; e
- c) se reivindicações de direitos da **LGPD** forem feitas à **Contratada** por um Titular de Dados em seu Portal de Privacidade, deverá notificar a **Contratante** o mais breve possível, por meio do *e-mail* indicado na Cláusula Décima Primeira do **Contrato**, nas hipóteses em que o direito tutelado tenha relação com o **Contrato** e seus aditivos. Caso a **Contratante**, enquanto controladora de dados, precise de apoio técnico da **Contratada** para realizar tais atendimentos, poderá solicitá-lo por meio do canal de atendimento ao cliente.

4.5. A **Contratada** mantém os Dados cadastrados na **Plataforma Educação Corporativa** durante a vigência do **Contrato**, podendo ser armazenados pela **Contratada** por período superior, caso haja devida fundamentação legal.

4.6. A **Contratada**, é integralmente responsável, perante a **Contratante** e perante terceiros, pelas subcontratações que realiza para efetuar melhorias na **Plataforma Educação Corporativa**. A relação atualizada de suboperadores contratados pela **Contratada** está disponível no Aviso de Privacidade da **Plataforma Educação Corporativa**, presente no link: <https://www.gupy.io/aviso-de-privacidade-educao-corporativa> devendo a **Contratante** consultá-la periodicamente, a seu exclusivo critério.

4.6.1. Caso a **Contratante** não concorde com a atividade de Tratamento realizada pelo suboperador indicado na relação acima, poderá solicitar esclarecimentos e documentos suficientes para comprovação do atendimento aos requisitos de segurança e conformidade com a **LGPD**, ou, não sendo possível, do

respectivo plano de ação do suboperador. Se, ainda assim, a **Contratante** não concordar com a atividade de Tratamento, poderá solicitar a rescisão unilateral do **Contrato**, sem quaisquer ônus ou penalidades, desde que observado o aviso prévio, previsto na cláusula 2.2 do **Contrato**.

4.7. A **Contratada** observa todos os requerimentos estabelecidos pela legislação vigente e adota as melhores práticas de segurança e privacidade para garantir a integridade e confidencialidade dos dados pessoais em todo o procedimento. As relações da **Contratada** com tais empresas são regidas por contratos que incluem obrigações de proteção de dados e segurança da informação adequadas à natureza do Tratamento de Dados Pessoais que realizamos e compatíveis com as exigências da legislação brasileira.

4.8. Em caso de descumprimento de qualquer obrigação referente ao cumprimento da LGPD, a parte que der causa ao prejuízo ficará sujeita à responsabilidade pelo descumprimento, limitado aos termos da Cláusula 10.1 do **Contrato**, sem prejuízo ao direito de regresso.

4.9. Sujeito à cláusula 4.8. acima, a **Contratante** indenizará e isentará a **Contratada** por qualquer reclamação direta, incluindo qualquer reclamação proveniente dos Titulares dos Dados, contra a **Contratada** devido ao Tratamento de Dados Pessoais que viole a **LGPD**, se tal violação for devido a instruções inadequadas, inexistentes ou inadmissíveis dadas pela **Contratante**.

ANEXO – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA PLATAFORMA CREATOR

1.1. Caso a **Contratante** contrate e utilize a inteligência artificial generativa na **Plataforma Creator**, esta poderá, a seu exclusivo critério, utilizar a tecnologia para otimizar a criação de cursos e treinamentos na **Plataforma Creator**.

1.2. Referida funcionalidade está em constante aprimoramento, considerando a tecnologia de inteligência artificial generativa disponível à época, e considera, entre outros fatores, a instrução, contexto e informações carregadas pela própria **Contratante** na **Plataforma Creator** que executará o comando necessário para elaboração do curso e/ou treinamento.

1.2.1. A **CONTRATANTE** DECLARA QUE POSSUI CONHECIMENTO DE QUE O CONTEÚDO GERADO VIA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NA **PLATAFORMA CREATOR** É UMA MERA SUGESTÃO E QUE ESTE DEVERÁ SER REVISADO PELA **CONTRATANTE** ANTES DE QUALQUER PUBLICAÇÃO. O CONTEÚDO DE TODA E QUALQUER PUBLICAÇÃO REALIZADA É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA **CONTRATANTE**, AINDA QUE DERIVADO DO MODELO SUGERIDO POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NA **PLATAFORMA CREATOR**.

ANEXO - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA PLATAFORMA CLIMA E ENGAJAMENTO

DEFINIÇÕES:

- (a) “**Administrador Proprietário**” é pessoa designada e autorizada pela **Contratante** para operar a **Plataforma Clima e Engajamento**, com nível máximo de acesso e permissão, sendo responsável por gerenciar configurações da conta, faturamento e designar **Usuários com permissão de acesso** para operarem a **Plataforma Clima e Engajamento**;
- (b) “**Usuário com permissão de acesso**” é pessoa designada pelo **Administrador Proprietário** para utilizar a **Plataforma Clima e Engajamento** de maneira específica, conforme o acesso concedido pelo **Administrador Proprietário**, incluindo, mas não se limitando a (i) alimentar a **Plataforma Clima e Engajamento** com dados dos **Usuários da Plataforma Clima e Engajamento**; (ii) incluir perguntas e avaliações; (iii) visualizar os resultados apurados; e/ou (iv) operar outras funcionalidades da **Plataforma Clima e Engajamento**, em nome da **Contratante**, nos termos do acesso concedido pelo **Administrador Proprietário**;
- (c) “**Usuário da Plataforma Clima e Engajamento**” é qualquer colaborador da **Contratante** cadastrado na **Plataforma Clima e Engajamento**, que poderá responder os **Pulsos**; e
- (d) “**Pulsos**” são as pesquisas por pulso, ou *pulse survey*, formadas por um conjunto de perguntas enviadas aos **Usuários da Plataforma Clima e Engajamento** de forma rápida e focada.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

- 1.1. A **Gupy Plataforma Clima e Engajamento** está baseada em aplicativo para dispositivos *web* e *mobile*, compatível com o sistema operacional iOS ou Android, disponível nas lojas *App Store* e *Google Play* ou no website <https://www.pulses.com.br/app/aplicativo/> e sua contratação tem como objetivo, a depender dos adicionais contratados, a mensuração contínua de dados corporativos relacionados ao clima, engajamento, performance e cultura, bem como outras informações relacionadas aos colaboradores de uma organização e de seu ambiente de trabalho, com o objetivo de fornecer insumos numéricos e qualitativos aos gestores da organização, bem como a visão comparativa com o mercado (“**Plataforma Clima e Engajamento**”).
- 1.2. A licença de uso da **Plataforma Clima e Engajamento** é intransferível e em nenhuma hipótese poderá ocorrer a sua transferência.
- 1.3. O limite geográfico indicado no **Contrato**, com relação à **Plataforma Clima e Engajamento**, poderá ser ampliado a pedido da **Contratante**, mediante prévia concordância da **Contratada** e

formalização em aditivo, a fim de que a **Plataforma Clima e Engajamento** possa ser utilizada pela **Contratante** em outras localidades.

1.3.1. A utilização da **Plataforma Clima e Engajamento**, pela **Contratante**, em países não abarcados no limite geográfico indicado no **Contrato**, consubstancia descumprimento deste **Contrato** e poderá ensejar no bloqueio da **Plataforma Clima e Engajamento**, a exclusivo critério da **Contratada**.

1.4. Caso haja necessidade de um número maior de licenças que o permitido para o plano contratado, haverá necessidade de contratação do plano imediatamente superior e que comporte o número de licenças desejadas pela **Contratante**. A alteração do plano será realizada por meio de termo aditivo.

1.5. Os **Pulsos** poderão ser recebidos pelos **Usuários da Plataforma Clima e Engajamento** por *e-mail*, aplicativo, Slack, SMS (com custo adicional) ou *link* único a ser compartilhado pela **Contratante** em canais de sua preferência e poderão ser acessados pelo computador, *tablet*, totem ou celular.

1.5.1. A **Contratante** poderá contratar adicionalmente pacote para envio dos **Pulsos** via SMS, mediante a celebração de termo aditivo.

1.6. A depender do módulo contratado, a **Contratante** poderá configurar suas pesquisas para que os resultados sejam confidenciais ou identificados. Além disso, em alguns módulos, será possível ainda a configuração de pesquisas parcialmente confidenciais.

1.6.1. A confidencialidade das respostas individuais dos **Usuários da Plataforma Clima e Engajamento** deverá ser configurada antes do envio dos **Pulsos**.

1.6.2. A **Contratada** se compromete a apresentar resultados dos **Pulsos** confidenciais por segmento somente a partir do número mínimo de 3 (três), 5 (cinco) ou 7 (sete) **Usuários da Plataforma Clima e Engajamento**, a depender da escolha da **Contratante**, visando preservar a não identificação e confidencialidade dos **Usuários da Plataforma Clima e Engajamento**.

1.6.3. Nos **Pulsos** confidenciais, a **Contratada** garantirá a confidencialidade, ou seja, o sigilo dos dados fornecidos sem a identificação do **Usuário da Plataforma Clima e Engajamento**, mas não o anonimato.

1.6.4. Caso a **Contratante** opte pela pesquisa confidencial, a **Contratada** não compartilhará, em nenhuma hipótese, as respostas individuais dos **Usuários da Plataforma Clima e Engajamento**.

1.6.5. Todos os **Usuários da Plataforma Clima e Engajamento** serão informados sobre a configuração de confidencialidade das pesquisas que irão responder. Este aviso é obrigatório e não poderá ser desabilitado ou ter o seu conteúdo editado.

1.6.6. Para visualizar os resultados individuais dos **Pulsos** parcialmente confidenciais, o **Usuário com permissão de acesso** precisará solicitar a extração dos dados para o suporte da **Contratada**.

1.7. Para as pesquisas com **Pulsos** com respostas identificadas, as respostas individuais dos **Usuários da Plataforma Clima e Engajamento** serão visualizadas pelo **Administrador Proprietário** e/ou **Usuário com permissão de acesso** que tiver(em) permissão de acesso aos resultados.

1.8. A **Contratada** disponibilizará suporte à **Contratante**, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h (horário de Brasília), exceto feriados nacionais e do Estado de São Paulo, por meio de sistema eletrônico próprio, para esclarecimento de dúvidas diretamente relacionadas a problemas na **Plataforma Clima e Engajamento**.

1.9. Após a rescisão do **Contrato**, independentemente da sua causa, o acesso da **Contratante** aos **Serviços** será imediatamente interrompido. Os dados disponíveis poderão ser extraídos diretamente pela **Contratante** via **Plataforma Clima e Engajamento** dentro do período de vigência do **Contrato**, podendo solicitar ajuda ao suporte quando necessário.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

2.1. A **Contratante** é única e exclusiva responsável por todos os atos praticados pelos **Usuários da Plataforma Clima e Engajamento**, pelos **Usuários com permissão de acesso** e pelo **Administrador Proprietário** que cadastrar na **Plataforma Clima e Engajamento**, durante o seu uso.

2.2. As perguntas e opções de respostas criadas pela **Contratante** nos módulos que permitem customização de pesquisa, não são de responsabilidade da **Contratada**. No caso de ocasional replicação de instrumentos de pesquisa pertencentes a terceiros, em parte ou integral, a **Contratante** responderá legalmente pela violação dos direitos autorais decorrentes do uso inapropriado destes instrumentos de pesquisa.

2.3. A **Contratante** tem ciência de que a **Contratada** presta um serviço de meio e não de fim e entende que a **Contratada** não garante a melhoria de clima, engajamento e performance, sendo uma prerrogativa única e exclusiva da **Contratante** a decisão final sobre as ações de melhoria recomendadas ou resultantes do uso da **Plataforma Clima e Engajamento**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA IMPLEMENTAÇÃO

3.1. O Serviço de implementação (“**Implementação**”) corresponde às atividades realizadas pela **Contratada** em conjunto com a **Contratante**, com objetivo de preparar a **Plataforma Clima e**

Engajamento para utilização pela **Contratante**, em observância ao cronograma estabelecido e divulgado no link <https://www.gupy.io/implementacao-ecossistema-gupy>.

3.2. O tempo de **Implementação** irá variar conforme (i) a quantidade de **Plataformas** e adicionais contratados; (ii) a disponibilidade de tempo da **Contratante**; e (iii) os processos da **Contratante**, sendo a **Contratante** responsável pela gestão do cronograma das atividades disponibilizadas, conforme orientações fornecidas pela **Contratada**.

CLÁUSULA QUARTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

4.1. Na **Plataforma Clima e Engajamento**, a **Contratada** atua na posição de Operadora de Dados, e tratará os dados em nome da **Contratante**, que atua na posição de Controladora de Dados e tem poder de decisão sobre o tratamento de dados pessoais de seus colaboradores, nos termos da **LGPD**.

4.2. A **Contratante** concorda e garante que:

- a) dispõe de uma finalidade e bases legais para o tratamento de dados dos seus **Usuários**, conforme art. 7º, da **LGPD**;
- b) forneceu todas as informações/avisos necessários para os seus colaboradores sobre as características relevantes do Tratamento e seu compartilhamento com a **Contratada**, bem como em relação às formas de execução dos direitos dos Titulares e o término do Tratamento de Dados Pessoais;
- c) irá classificar e transmitir para a **Contratada** os Dados Pessoais dos seus colaboradores, conforme os Dados Pessoais necessários para execução do objeto descrito na Cláusula 1.1 do **Contrato**, garantindo que a coleta, processamento e transferências destes dados à **Contratada** foram realizados de acordo com a **LGPD**;
- d) envidará esforços razoáveis para garantir que os Dados Pessoais estejam corretos e atualizados, sendo responsável por informar a **Contratada** caso os Dados de seus colaboradores devam ser excluídos ou alterados na **Plataforma Clima e Engajamento**;
- e) dará instruções sobre o uso dos Dados Pessoais para a **Contratada** para a execução do **Contrato** e dos **Serviços** da **Plataforma Clima e Engajamento**, garantindo, na qualidade de Controlador, que tais instruções serão lícitas e observarão os termos da **LGPD**; e
- f) se responsabilizará pela extração de Dados da **Plataforma Clima e Engajamento**.

4.3. A **Contratada** concorda e garante que:

- a) realizará o Tratamento dos Dados Pessoais dos **Usuários** nos limites do **Contrato**;
- b) seguirá as instruções lícitas da **Contratante**; e
- c) ao término do **Contrato**, mediante solicitação da **Contratante**, excluirá os dados dos **Usuários** em até 15 (quinze) dias úteis, salvo se necessário para cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito.

4.4. As **Partes** concordam e garantem que:

- a) conforme aplicável, serão individualmente responsáveis pelo cumprimento de suas obrigações decorrentes da **LGPD** e de eventuais regulamentações emitidas posteriormente por autoridade reguladora competente, do **Contrato** e deste anexo;
- b) comprometer-se-ão com a confidencialidade em relação aos Dados tratados; e
- c) se reivindicações de direitos da **LGPD** forem feitas à **Contratada** por um Titular de Dados em seu Portal de Privacidade, deverá notificar a **Contratante** o mais breve possível, por meio do *e-mail* indicado na Cláusula Décima Primeira do **Contrato**, nas hipóteses em que o direito tutelado tenha relação com o **Contrato** e seus aditivos. Caso a **Contratante**, enquanto controladora de dados, precise de apoio técnico da **Contratada** para realizar tais atendimentos, poderá solicitá-lo por meio do canal de atendimento ao cliente.

4.5. A **Contratada** mantém os Dados cadastrados na **Plataforma Clima e Engajamento** durante a vigência do **Contrato**, podendo ser armazenados pela **Contratada** por período superior, caso haja devida fundamentação legal.

4.6. A **Contratada** é integralmente responsável, perante a **Contratante** e perante terceiros, pelas subcontratações que realiza para efetuar melhorias na **Plataforma Clima e Engajamento**. A relação atualizada de suboperadores contratados pela **Contratada** está disponível no Aviso de Privacidade da **Plataforma Clima e Engajamento**, presente no link: <https://www.gupy.io/aviso-de-privacidade-clima-e-engajamento> devendo a **Contratante** consultá-la periodicamente, a seu exclusivo critério.

4.6.1. Caso a **Contratante** não concorde com a atividade de Tratamento realizada pelo suboperador indicado na relação acima, poderá solicitar esclarecimentos e documentos suficientes para comprovação do atendimento aos requisitos de segurança e conformidade com a **LGPD**, ou, não sendo possível, do

respectivo plano de ação do suboperador. Se, ainda assim, a **Contratante** não concordar com a atividade de Tratamento, poderá solicitar a rescisão unilateral do **Contrato**, sem quaisquer ônus ou penalidades, desde que observado o aviso prévio, previsto na cláusula 2.2 do **Contrato**.

4.7. A **Contratada** observa todos os requerimentos estabelecidos pela legislação vigente e adota as melhores práticas de segurança e privacidade para garantir a integridade e confidencialidade dos dados pessoais em todo o procedimento. As relações da **Contratada** com tais empresas são regidas por contratos que incluem obrigações de proteção de dados e segurança da informação adequadas à natureza do Tratamento de Dados pessoais que realizamos e compatíveis com as exigências da legislação brasileira.

4.8. Em caso de descumprimento de qualquer obrigação referente ao cumprimento da **LGPD**, a **Parte** que der causa ao prejuízo ficará sujeita a responsabilidade pelo descumprimento, limitado aos termos da Cláusula 10.1 do **Contrato**, sem prejuízo ao direito de regresso.

4.9. Sujeito à cláusula 4.8. acima, a **Contratante** indenizará e isentará a **Contratada** por qualquer reclamação direta, incluindo qualquer reclamação proveniente dos Titulares de Dados, contra a **Contratada** devido ao Tratamento de Dados Pessoais que viole a **LGPD**, se tal violação for devido a instruções inadequadas, inexistentes ou inadmissíveis dadas pela **Contratante**.

ANEXO - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA PLATAFORMA PERFORMANCE E DESENVOLVIMENTO

DEFINIÇÕES:

- (a) “**Administrador Proprietário**” é pessoa designada e autorizada pela **Contratante** para operar a **Plataforma Performance e Desenvolvimento**, com nível máximo de acesso e permissão, sendo responsável por gerenciar configurações da conta, faturamento e designar os perfis de acesso de cada usuário; e
- (b) “**Usuário da Plataforma Performance e Desenvolvimento**” é qualquer colaborador da **Contratante** cadastrado na **Plataforma Performance e Desenvolvimento**, que poderá avaliar, ser avaliado e desenvolvido.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

1.1. A **Gupy Plataforma Performance e Desenvolvimento** está baseada em aplicativo para dispositivos *web* e *mobile*, compatível com o sistema operacional iOS ou Android, disponível nas lojas *App Store* e *Google Play* ou no website <https://www.pulses.com.br/app/aplicativo/> e sua contratação tem como objetivo, a depender dos adicionais contratados, a gestão de desempenho dos colaboradores através da construção de avaliações de performance e da promoção do desenvolvimento contínuo dos colaboradores (“**Plataforma Performance e Desenvolvimento**”).

1.2. A licença de uso da **Plataforma Performance e Desenvolvimento** é intransferível e em nenhuma hipótese poderá ocorrer a sua transferência.

1.3. O limite geográfico indicado no **Contrato**, com relação à **Plataforma Performance e Desenvolvimento**, poderá ser ampliado a pedido da **Contratante**, mediante prévia concordância da **Contratada** e formalização em aditivo, a fim de que a **Plataforma Performance e Desenvolvimento** possa ser utilizada pela **Contratante** em outras localidades.

1.3.1. A utilização da **Plataforma Performance e Desenvolvimento**, pela **Contratante**, em países não abarcados no limite geográfico indicado no **Contrato**, consubstancia descumprimento deste **Contrato** e poderá ensejar no bloqueio da **Plataforma Performance e Desenvolvimento**, a exclusivo critério da **Contratada**.

1.4. A **Contratada** disponibilizará suporte à **Contratante**, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h (horário de Brasília), exceto feriados nacionais e do Estado de São Paulo, por meio de sistema eletrônico

próprio, para esclarecimento de dúvidas diretamente relacionadas a problemas na **Plataforma Performance e Desenvolvimento**.

1.5. Após a rescisão do **Contrato**, independentemente da sua causa, o acesso da **Contratante** aos **Serviços** será imediatamente interrompido. Os dados disponíveis poderão ser extraídos diretamente pela **Contratante** via **Plataforma Performance e Desenvolvimento** dentro do período de vigência do **Contrato**, podendo solicitar ajuda ao suporte quando necessário.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS PARA AS PARTES

2.1. A **Contratante** é única e exclusiva responsável por todas as avaliações, planos de desenvolvimento e quaisquer atos praticados pelos **Usuários da Plataforma Performance e Desenvolvimento** e pelo **Administrador Proprietário**.

2.2. As avaliações ou planos de desenvolvimento criados pela **Contratante** não são de responsabilidade da **Contratada**.

2.2.1. No caso de ocasional replicação de instrumentos de avaliação ou de desenvolvimento pertencentes a terceiros, em parte ou integral, a **Contratante** responderá legalmente pela violação dos direitos autorais decorrentes do uso inapropriado destes instrumentos de avaliação ou desenvolvimento.

2.3. A **Contratante** tem ciência de que a **Contratada** presta um serviço de meio e não de fim e entende que a **Contratada** não possui interferência direta sobre as avaliações realizadas ou sobre o desenvolvimento dos **Usuários da Plataforma Performance e Desenvolvimento**, sendo uma prerrogativa única e exclusiva da **Contratante** as decisões finais sobre as avaliações e sobre as ações de desenvolvimento inseridas na **Plataforma Performance e Desenvolvimento**.

2.4. A **Contratante** poderá utilizar nos comitês de avaliação da **Plataforma Performance e Desenvolvimento**, as identificações cadastradas dos dados de diversidade para selecionar segmentos, visando à promoção da diversidade nas avaliações.

2.4.1. Para o adequado uso desta funcionalidade, a **Contratante** se compromete a:

- (i) utilizá-la com o estrito fim de promover a diversidade em seu ambiente de trabalho, buscando avaliar e desenvolver as pessoas pertencentes a grupos de diversidade;
- (ii) não a utilizar, em nenhuma hipótese, para fins discriminatórios ou em descumprimento à lei ou outras normas aplicáveis; e

(iii) não utilizar a seleção dos segmentos ou as identificações de pessoas de grupos de diversidade para prejudicar as suas avaliações.

2.4.2. A Contratada em nenhuma hipótese será responsável pelo uso inadequado ou discriminatório dos dados de diversidade utilizados na **Plataforma Performance e Desenvolvimento**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA IMPLEMENTAÇÃO

3.1. O Serviço de implementação (“**Implementação**”) corresponde às atividades realizadas pela **Contratada** em conjunto com a **Contratante**, com objetivo de preparar a **Plataforma Clima e Engajamento** para utilização pela **Contratante**, em observância ao cronograma estabelecido e divulgado no link <https://www.gupy.io/implementacao-ecossistema-gupy>.

3.2. O tempo de **Implementação** irá variar conforme (i) a quantidade de **Plataformas** e adicionais contratados; (ii) a disponibilidade de tempo da **Contratante**; e (iii) os processos da **Contratante**, sendo a **Contratante** responsável pela gestão do cronograma das atividades disponibilizadas, conforme orientações fornecidas pela **Contratada**.

CLÁUSULA QUARTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

4.1. Na **Plataforma Performance e Desenvolvimento**, a **Contratada** atua na posição de Operadora de Dados e tratará os dados em nome da **Contratante**, que atua na posição de Controladora de Dados e tem poder de decisão sobre o tratamento de dados pessoais de seus colaboradores, nos termos da **LGPD**.

4.2. A **Contratante** concorda e garante que:

- a)** dispõe de uma finalidade e bases legais para o tratamento de dados dos seus **Usuários**, conforme art. 7º, da **LGPD**;
- b)** forneceu todas as informações/avisos necessários para os seus colaboradores sobre as características relevantes do Tratamento e seu compartilhamento com a **Contratada**, bem como em relação às formas de execução dos direitos dos Titulares e o término do Tratamento de Dados Pessoais;
- c)** irá classificar e transmitir para a **Contratada** os Dados Pessoais dos seus colaboradores, conforme os Dados Pessoais necessários para execução do objeto descrito na Cláusula 1.1 do **Contrato**, garantindo que a coleta, processamento e transferências destes dados à **Contratada** foram realizados de acordo com a **LGPD**;

- d) envidará esforços razoáveis para garantir que os Dados Pessoais estejam corretos e atualizados, sendo responsável por informar a **Contratada** caso os Dados de seus colaboradores devam ser excluídos ou alterados na **Plataforma Performance e Desenvolvimento**;
- e) dará instruções sobre o uso dos Dados Pessoais para a **Contratada** para a execução do **Contrato** e dos **Serviços** da **Plataforma Performance e Desenvolvimento**, garantindo, na qualidade de Controlador, que tais instruções serão lícitas e observarão os termos da **LGPD**; e
- f) se responsabilizará pela extração de Dados da **Plataforma Performance e Desenvolvimento**.

4.3. A Contratada concorda e garante que:

- a) realizará o Tratamento dos Dados Pessoais dos **Usuários** nos limites do **Contrato**;
- b) seguirá as instruções lícitas da **Contratante**; e
- c) ao término do **Contrato**, mediante solicitação da **Contratante**, excluirá os dados dos **Usuários** em até 15 (quinze) dias úteis, salvo se necessário para cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito.

4.4. A Contratante e a Contratada concordam e garantem que:

- a) conforme aplicável, serão individualmente responsáveis pelo cumprimento de suas obrigações decorrentes da **LGPD** e de eventuais regulamentações emitidas posteriormente por autoridade reguladora competente, do **Contrato** e deste anexo;
- b) comprometer-se-ão com a confidencialidade em relação aos Dados tratados; e
- c) se reivindicações de direitos da **LGPD** forem feitas à **Contratada** por um Titular de Dados em seu Portal de Privacidade, deverá notificar a **Contratante** o mais breve possível, por meio do *e-mail* indicado na Cláusula Décima Primeira do **Contrato**, nas hipóteses em que o direito tutelado tenha relação com o **Contrato** e seus aditivos. Caso a **Contratante**, enquanto controladora de dados, precise de apoio técnico da **Contratada** para realizar tais atendimentos, poderá solicitá-lo por meio do canal de atendimento ao cliente.

4.5. A Contratada mantém os Dados cadastrados na Plataforma Performance e Desenvolvimento durante a vigência do Contrato, podendo ser armazenados pela Contratada por período superior, caso haja devida fundamentação legal.

4.6. A **Contratada** é integralmente responsável, perante a **Contratante** e perante terceiros, pelas subcontratações que realiza para efetuar melhorias na **Plataforma Performance e Desenvolvimento**. A relação atualizada de suboperadores contratados pela **Contratada** está disponível no Aviso de Privacidade da **Plataforma Performance e Desenvolvimento**, presente no link: www.gupy.io/aviso-de-privacidade-performance-e-desenvolvimento, devendo a **Contratante** consultá-la periodicamente, a seu exclusivo critério.

4.6.1. Caso a **Contratante** não concorde com a atividade de Tratamento realizada pelo suboperador indicado na relação acima, poderá solicitar esclarecimentos e documentos suficientes para comprovação do atendimento aos requisitos de segurança e conformidade com a **LGPD**, ou, não sendo possível, do respectivo plano de ação do suboperador. Se, ainda assim, a **Contratante** não concordar com a atividade de Tratamento, poderá solicitar a rescisão unilateral do **Contrato**, sem quaisquer ônus ou penalidades, desde que observado o aviso prévio, previsto na cláusula 2.2 do **Contrato**.

4.7. A **Contratada** observa todos os requerimentos estabelecidos pela legislação vigente e adota as melhores práticas de segurança e privacidade para garantir a integridade e confidencialidade dos dados pessoais em todo o procedimento. Todas as nossas relações com tais empresas são regidas por contratos que incluem obrigações de proteção de dados e segurança da informação adequadas à natureza do Tratamento de Dados pessoais que realizamos e compatíveis com as exigências da legislação brasileira.

4.8. Em caso de descumprimento de qualquer obrigação referente ao cumprimento da **LGPD**, a **Parte** que der causa ao prejuízo ficará sujeita a responsabilidade pelo descumprimento, limitado aos termos da Cláusula 10.1 do **Contrato**, sem prejuízo ao direito de regresso.

4.9. Sujeito à cláusula 4.8. acima, a **Contratante** indenizará e isentará a **Contratada** por qualquer reclamação direta, incluindo qualquer reclamação proveniente dos Titulares de Dados, contra a **Contratada** devido ao Tratamento de Dados Pessoais que viole a **LGPD**, se tal violação for devido a instruções inadequadas, inexistentes ou inadmissíveis dadas pela **Contratante**.



Compromissos Éticos entre Empresa e Contratado

Código: D.RS.02.S

I. Contratante

1. Política de Seleção

A DECAL BRASIL desenvolve os processos de seleção de fornecedores e prestadores de serviços sob um critério de objetividade e imparcialidade, evitando qualquer conflito de interesse ou favoritismo na seleção, buscando a qualidade dos materiais e serviços e o relacionamento duradouro baseado na concordância de valores e formas de trabalhar.

2. Confiabilidade

Os preços e as informações prestadas por fornecedores e prestadores de serviços são tratados confidencialmente pela DECAL BRASIL, não sendo divulgados a terceiros.

3. Ação Social

A DECAL BRASIL estimula a realização de projetos sociais e ambientais pelos fornecedores e prestadores de serviços, sua adequada disseminação em toda a cadeia produtiva, e acompanhamento da efetiva implementação dessa cultura de responsabilidade social.

4. Relacionamento

A DECAL BRASIL mantém com os fornecedores e prestadores de serviços uma relação de parceria e confiança.

5. Capacitação

A DECAL BRASIL estimula a capacitação tecnológica dos fornecedores e prestadores de serviços como fator de competitividade que com esse fim desenvolvem projetos de qualidade e capacitação conjuntamente.

6. Pagamento

A DECAL BRASIL assegura aos fornecedores e prestadores de serviços o pagamento do preço contratado no prazo acordado.

7. Informação

Os fornecedores e prestadores de serviços são permanentemente informados sobre as políticas de compras e de inovações tecnológicas da DECAL BRASIL.

8. Concorrência

A DECAL BRASIL assegura uma competitividade sadia entre fornecedores e prestadores de serviços, como resultado de uma política baseada em critérios profissionais e de neutralidade.

II. Contratado

1. Relacionamento

O CONTRATADO atuará sob o preceito de que a base fundamental de seu negócio firma-se na confiança que nasce da integridade, transparência e veracidade das informações, retidão de procedimentos e serviço eficiente e instruirá aos seus empregados para atender corretamente aos clientes da DECAL BRASIL, evitando atuações que possam prejudicar a imagem da DECAL BRASIL, conforme os programas e diretrizes desenvolvidas.

Página: 1/3	Nº Revisão: 00	Data: 20.03.2015	Aprovação: CSA
-------------	----------------	------------------	----------------

03/02/2025 10:42 documento eletrônico



Compromissos Éticos entre Empresa e Contratado

Código: D.RS.02.S

2. Negociação

O CONTRATADO honrará seus compromissos legais e contratuais, sejam escritos ou verbais, e nenhuma mudança nas condições justificará qualquer alteração do pactuado sem prévio acordo da DECAL BRASIL .

As negociações serão com sentido de justiça, dentro de uma relação de benefícios para ambos. Qualquer ato que demonstre abuso de confiança ou suborno em qualquer de suas formas será considerado depreciativo e deverá ser radicalmente rechaçado.

3. Empresa

O CONTRATADO se empenhará em procurar a estabilidade de sua empresa e a continuidade das operações inerentes às suas atividades, proporcionando aos seus colaboradores um ambiente de trabalho digno, condições de emprego justas e o treinamento adequado para aumentar a eficácia e as oportunidades do seu pessoal.

4. Discriminação

O CONTRATADO não discriminará a nenhum trabalhador, por aspectos de raça, religião, sexo, ideologia, nacionalidade ou qualquer outra condição pessoal, física ou social.

5. Menores

O CONTRATADO cumprirá o Estatuto da Criança e do Adolescente e a legislação específica que trata dos menores aprendizes.

6. Ação Social e Meio Ambiente

O CONTRATADO promoverá uma adequada cultura de responsabilidade social em todos os seus relacionamentos. O CONTRATADO respeitará o meio ambiente, não realizando ações que sejam prejudiciais e implementando medidas preventivas para conservação da natureza.

7. Tributos e Encargos Sociais

O CONTRATADO pagará regularmente seus tributos e encargos sociais, considerando-se o não cumprimento procedimento desleal para com os demais contratados e gerador de riscos e problemas muito graves para a DECAL BRASIL .

8. Segurança

O CONTRATADO deverá obedecer todas as normas de segurança determinadas pela DECAL BRASIL , e se comprometerá a realizar os treinamentos com a periodicidade necessária para manter o nível de formação do seu pessoal adequado a execução das atividades de sua empresa. Deverá prestar uma atenção especial às medidas de prevenção de acidentes do trabalho.

9. Produtos e serviços

O CONTRATADO fornecerá seus produtos e serviços com qualidade, garantia e cumprimento de prazos e preços. O CONTRATADO não utilizará produtos ilegais, fraudados e/ou adulterados, devendo se comprometer em utilizar produtos registrados.



Compromissos Éticos entre Empresa e Contratado

Código: D.RS.02.S

10. Sigilo

O CONTRATADO estará ciente das suas responsabilidades em relação à segurança de informação, considerando confidencial a informação obtida em seu relacionamento com a DECAL BRASIL, e concederá a esta o direito de efetuar auditorias periódicas para garantir o cumprimento pelo CONTRATADO da política de segurança da informação da DECAL BRASIL.

11. Colaboradores

O CONTRATADO assume o compromisso de que todos os seus colaboradores serão admitidos conforme CLT.

12. Tratamento de Conflitos e Desavenças

A Decal Brasil dispõe de procedimento formal e documentado para tratamento de conflitos e desavenças, caso necessário procurar Representante da Direção e Gestão de Suprimentos.

Compromissos da DECAL BRASIL com seus fornecedores:

- Manter com o fornecedor uma relação de parceria e confiança mútua;
- Exigir qualidade, garantia, cumprimento de prazos e preços competitivos no fornecimento de produtos e prestação de serviços;
- Estimular a capacitação tecnológica do fornecedor como fator de competitividade para a DECAL BRASIL;
- Assegurar pagamento do preço justo no prazo acordado;
- Manter o fornecedor permanentemente informado sobre as políticas de compras e de inovações tecnológica da DECAL BRASIL, facilitando sua antecipação às nossas necessidades;
- Assegurar uma competitividade sadia entre fornecedores, como resultado de uma política de avaliação baseada em critérios profissionais e de neutralidade.

Ciente:
(Fornecedor)

Data:

Ciente:
(Gestor de Contrato)

Data:



Princípios de Orientação aos Fornecedores

Código: D.RS.03.S

Conformidade com Leis e Padrões Aplicáveis

Pede-se aos fornecedores diretos e aos autorizados pela DECAL BRASIL que cumpram com os seguintes padrões mínimos, com respeito às suas operações como um todo:

Leis e Regulamentações: o fornecedor deve estar em conformidade com todas as leis, regras, regulamentações e requisitos locais e regionais aplicáveis na produção e distribuição de nossos produtos e suprimentos e na prestação de serviços.

Trabalho Infantil: o fornecedor deve estar em conformidade com todas as leis locais e nacionais aplicáveis sobre o trabalho infantil.

Trabalho Forçado: o fornecedor não deve usar trabalho forçado, servidão por dívidas, prisional, militar ou obrigatório.

Abuso de Trabalho: o fornecedor deve estar em conformidade com todas as leis locais e nacionais aplicáveis sobre abuso de funcionários e não deve abusar fisicamente de funcionários.

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva: o fornecedor deve estar em conformidade com todas as leis locais e nacionais aplicáveis sobre liberdade de associação e negociação coletiva.

Discriminação: o fornecedor deve estar em conformidade com todas as leis locais e nacionais sobre discriminação.

Salários e Benefícios: o fornecedor deve estar em conformidade com todas as leis locais e nacionais aplicáveis sobre salários e benefícios.

Horas de Trabalho e Horas Extras: o fornecedor deve estar em conformidade com todas as leis locais e nacionais aplicáveis sobre horas de trabalho e horas extras.

Saúde e Segurança: o fornecedor deve estar em conformidade com todas as leis locais e nacionais aplicáveis sobre saúde e segurança.

Meio Ambiente: o fornecedor deve estar em conformidade com todas as leis locais e nacionais aplicáveis sobre meio ambiente.

Demonstração de Conformidade: o fornecedor deve ser capaz de demonstrar conformidade com os POF - *Princípios de Orientação ao Fornecedor* a pedido e para a satisfação da DECAL BRASIL.

Esses requisitos mínimos são parte de todos os contratos entre a DECAL BRASIL e seus fornecedores autorizados e diretos. Esperamos que nossos fornecedores desenvolvam e implementem processos de negócios internos e adequados para garantir a conformidade com os *Princípios de Orientação ao Fornecedor*.

Se um fornecedor falha em respaldar qualquer aspecto dos requisitos dos *Princípios de Orientação ao Fornecedor*, espera-se que tal fornecedor implemente ações corretivas. A DECAL BRASIL se reserva o direito de encerrar qualquer contrato com o fornecedor que não consiga demonstrar que esteja mantendo os requisitos dos *Princípios de Orientação ao Fornecedor*.

Ciente:
(Fornecedor)

Data:

Ciente:
(Gestor de Contrato)

Data:

Página: 1/1	Nº Revisão: 00	Data: 20.03.2015	Aprovação: CSA
--------------------	-----------------------	------------------	----------------

03/02/2025 10:41 documento eletrônico



Proposta Comercial

Para a sua
empresa estar
à frente

Decal brasil

Validade: 18.02.2025

Q-24173

DE GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA (“Contratada”)
À Decal brasil (“Contratante”)
A/C

Em atendimento à solicitação de V.Sas., a Contratada vem por meio do presente documento apresentar a Proposta Comercial (“Proposta”) para utilização de seus produtos.

A presente Proposta está diretamente vinculada aos termos e condições previstos no “Contrato de Licença de Uso de Software e Prestação de Serviços” (“Contrato”) a ser firmado entre Contratada e Contratante e se tornará válida exclusivamente mediante assinatura do Contrato.

07.02.2025 a 06.02.2026 (12 meses)

Itens contratados

#ID	Item	Qtde Anual	Unidade	Preço de lista	Desconto	Parcela Mensal	Preço
2.15	Educação Corporativa Premium	60	Licenças	R\$ 9.204,36	R\$ 0,00	R\$ 767,03	R\$ 9.204,36
2.17	Addon - IA Creator	60	Licenças	R\$ 1.842,24	R\$ 0,00	R\$ 153,52	R\$ 1.842,24
2.13	Clima & Engajamento	60	Licenças	R\$ 6.215,88	R\$ 0,00	R\$ 517,99	R\$ 6.215,88
2.12	Performance & Desenvolvimento	60	Licenças	R\$ 7.457,64	R\$ 0,00	R\$ 621,47	R\$ 7.457,64
2.90	Implementação	1	-	R\$ 3.812,98	R\$ 2.097,14	-	R\$ 1.715,84

Total

R\$ 28.533,10	R\$ 2.097,14	R\$ 2.060,01	R\$ 26.435,96
---------------	--------------	--------------	---------------

Totais

Preço de lista total: R\$ 28.533,10
Desconto: R\$ 2.097,14
Preço total: R\$ 26.435,96

Termos e condições comerciais

GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA

CNPJ 23.514.668/0001-52,

Avenida Paulista, 1079, Andar 11, Bela Vista- São Paulo - SP CEP 01311-200

Proposta nº Q-24173

ID 7hyGtXNtyHh76YUh

- Início previsto do Contrato¹: 07.02.2025
 - Prazo contratual: 12 meses
 - Frequência de pagamento: Mensalmente
 - Forma de pagamento: Boleto bancário
 - Prazo de vencimento: 20 dias da emissão da Nota Fiscal
 - Forma de renovação: Automática
 - Índice de reajuste: IPCA
 - Aviso prévio em caso de rescisão: 60 dias
 - Multa por rescisão antecipada: Não aplicável
-
- Multa e juros por atraso no pagamento: multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela em atraso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados, *pro rata die*;
 - As unidades contratadas, conforme colunas "Qtde. Anual" e "Unidade" da tabela "Itens Contratados" possuem validade anual e a sua não utilização no período de 12 meses não enseja em prorrogação do prazo para utilização ou acúmulo para utilização no próximo ciclo de 12 meses;
 - O valor referente à Implementação e parcelas referentes ao Preço são devidos a partir da assinatura do Contrato, independentemente do início da implementação. O plano de faturamento terá início em até 15 dias a partir da assinatura do contrato;
 - A Contratante compreende que o faturamento da(s) Contratada(s) é realizado de forma automática no primeiro dia útil de cada mês. Sendo assim, caso seja necessária a inclusão de informações relacionadas a eventuais Pedidos de Compras ou semelhantes nas Notas Fiscais, as informações necessárias deverão ser enviadas pela Contratante à(s) Contratada(s), impreterivelmente, até o dia 25 (vinte e cinco) do mês anterior à emissão. Caso a(s) Contratada(s) não receba(m) as informações no prazo informado, a Nota Fiscal não será cancelada, somente corrigida posteriormente via carta de correção;
 - Se houver necessidade de alteração das informações de faturamento da Contratante, incluindo, mas não se limitando a CNPJ, Razão Social e endereço, a Contratante deverá solicitar à(s) Contratada(s) a devida atualização até 20 (vinte) dias antes da emissão Nota Fiscal por parte da(s) Contratada(s). Caso a(s) Contratada(s) não receba(m) as informações no prazo informado, a Nota Fiscal não será cancelada e a Contratante deverá realizar o pagamento dentro do prazo;
 - Em decorrência do seu modelo de faturamento, em nenhuma hipótese a(s) Contratada(s) realiza(m) ou realizará(ão) faturamento pro rata, sendo assim, caso o período de vigência do Contrato ou o prazo de Aviso Prévio se encerrem no decorrer do mês, a Contratante deverá efetuar o pagamento integral da Nota Fiscal referente ao mês vigente e poderá utilizar a(s) plataforma(s) contratada(s) até o fim do respectivo mês faturado;
 - A Gupy apenas executa a construção de integrações que estejam explicitamente contratadas e apresentadas como itens integrantes desta proposta;
 - Havendo negociação futura entre as Partes que envolva a alteração do Preço, incluindo, mas não se limitando ao reajuste anual, e a prestação dos Serviços pelas Contratada(s) neste

período, a Contratante deverá efetuar os pagamentos sem interrupções durante a negociação e até a formalização das novas condições comerciais por meio de aditivo contratual, quando a contratada aplicará ajustes para refletir as novas condições negociadas;

- O índice de reajuste indicado será aplicado exclusivamente no momento da renovação contratual e não ocorrerá em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, contados a partir do início da vigência do contrato. Novos itens incluídos no Contrato ao longo de sua vigência, que ainda não tenham completado 12 (doze) meses desde sua contratação, somente estarão sujeitos ao reajuste no período de renovação subsequente.

¹Prevalecendo a data definida pelo Contrato

Informações de faturamento

As notas fiscais serão emitidas conforme informações na seguinte tabela

Razão social	CNPJ	Endereço	E-mail de faturamento
DECAL BRASIL LTDA	03.973.894/0001-94	AV. PORTUÁRIA, S/N, PORTO DE SUAPE, IPOJUCA -PE. CEP: 55.598-105.	nsilva@decalbrasil.com / rh@decalbrasil.com

Contato financeiro:

- Nome: Nicolly da Silva Pinto
- Email: nsilva@decalbrasil.com
- Telefone: 81 3311-5964 / 81 99451-1424
- Necessidade de ordem de compra: Não
- Necessidade de cadastro de fornecedor: Não
- Detalhes adicionais/número da ordem de compra:

Decal brasil

Nome:

Cargo:

Data:

Assinatura:



GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA

CNPJ 23.514.668/0001-52,

Avenida Paulista, 1079, Andar 11, Bela Vista- São Paulo - SP CEP 01311-200

Proposta nº Q-24173

ID 7hyGtXNtyHh76YUh

[Edu Corp + C&E + P&D] Contrato - Decal Brasil (GUP-7061).pdf

Documento número #706bd6a6-7c18-4dcd-80e9-29e2d2bac6ae

Hash do documento original (SHA256): 88092fc691272e638e5053acd000e4f31a8dfba935f6341ac8e69dd631db4a52

Assinaturas**Agerbon Correia Nobrega Filho**

CPF: 020.325.664-60

Assinou como representante legal em 03 fev 2025 às 12:00:48

**Gabriele Gricio**

CPF: 419.072.168-98

Assinou para acusar recebimento em 03 fev 2025 às 12:05:02

**dedila freitas melo costa**

CPF: 034.664.573-51

Assinou como procurador em 03 fev 2025 às 13:58:39

Log

03 fev 2025, 10:49:18	Operador com email contratos@gupy.com.br na Conta f797012a-7889-4b27-85ad-a2126c06b599 criou este documento número 706bd6a6-7c18-4dcd-80e9-29e2d2bac6ae. Data limite para assinatura do documento: 05 de março de 2025 (10:49). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
03 fev 2025, 10:49:19	Operador com email contratos@gupy.com.br na Conta f797012a-7889-4b27-85ad-a2126c06b599 adicionou à Lista de Assinatura: anobrega@decalbrasil.com para assinar como representante legal, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
03 fev 2025, 10:49:19	Operador com email contratos@gupy.com.br na Conta f797012a-7889-4b27-85ad-a2126c06b599 adicionou à Lista de Assinatura: gabriele.gricio@gupy.com.br para assinar para acusar recebimento, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gabriele Gricio.
03 fev 2025, 10:49:19	Operador com email contratos@gupy.com.br na Conta f797012a-7889-4b27-85ad-a2126c06b599 adicionou à Lista de Assinatura: dedila.costa@gupy.com.br para assinar como procurador, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.

03 fev 2025, 12:00:48	Agerbon Correia Nobrega Filho assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail anobrega@decalbrasil.com. CPF informado: 020.325.664-60. IP: 201.20.125.34. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -8.395109 e longitude -34.977528. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1112.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
03 fev 2025, 12:05:02	Gabriele Gricio assinou para acusar recebimento. Pontos de autenticação: Token via E-mail gabriele.gricio@gupy.com.br. CPF informado: 419.072.168-98. IP: 189.96.236.49. Componente de assinatura versão 1.1112.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
03 fev 2025, 13:58:39	dedila freitas melo costa assinou como procurador. Pontos de autenticação: Token via E-mail dedila.costa@gupy.com.br. CPF informado: 034.664.573-51. IP: 201.13.49.214. Componente de assinatura versão 1.1112.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
03 fev 2025, 13:58:40	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 706bd6a6-7c18-4dcd-80e9-29e2d2bac6ae.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 706bd6a6-7c18-4dcd-80e9-29e2d2bac6ae, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.